

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5094/2539

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟาย
แน้นซ์ (1991) จำกัด

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ โปรดักตีฟ
จำกัด

จำเลย

นางสาวรุ่งนภา เตชะเคหะกิจ กับพวก

จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 816

สัญญาขายหน้าตัวแทนระหว่างจำเลยกับโจทก์กำหนดให้โจทก์ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แทนจำเลย โจทก์จึงเป็นตัวแทนของจำเลยมีอำนาจขายหุ้นแทนจำเลยได้โดยชอบและมีสิทธิได้รับค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายในการขายได้ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา เมื่อหุ้นที่โจทก์ขายแทนจำเลยไปนั้น เป็นหุ้นที่จำเลยร่วมที่ 2 ลักมาและได้มีการอายัดหุ้นส่วนหนึ่งไว้แล้วทำให้มีการโอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อไม่ได้ โจทก์ในฐานะผู้ขายจะต้องรับผิดชอบใช้หุ้นอื่นแทนให้แก่ผู้ซื้อตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อโจทก์ได้ชดใช้หุ้นอื่นแทนแก่ผู้ซื้อ การกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำที่จำเป็นและสมควรต้องกระทำในขอบอำนาจของการเป็นตัวแทน โจทก์ในฐานะตัวแทนจึงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยในฐานะตัวการชดใช้หุ้นหรือเงินค่าหุ้นที่โจทก์ออกแทนจำเลยไปได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 816

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยนำใบหุ้นอื่นของบริษัทด้าแมท จำกัด จำนวน 1,500 หุ้น ชดใช้ให้โจทก์พร้อมเงินปันผลตั้งแต่ปี 2531 จนกว่าจำเลยจะส่งมอบ ใบหุ้นแก่โจทก์ครบหรือมิฉะนั้นให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราหุ้นละ 229 บาท เป็นเงิน 366,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ชำระ หุ้นแทนไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนางสาวรุ่งนภาเข้ามาเป็นจำเลย ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วมยื่นคำร้องขอให้เรียกนายวีระเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้น อนุญาต ให้เรียกนางสาวรุ่งนภาว่าจำเลยร่วมที่ 1 และนายวีระว่าจำเลยร่วมที่ 2

จำเลยร่วมที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยร่วมที่ 2 คืนหุ้นของบริษัทด้าแมท จำกัด จำนวน 1,500 หุ้น แก่โจทก์ พร้อมเงินปันผลตั้งแต่ปี 2531 จนกว่าจะคืนเสร็จ หากคืนไม่ได้ให้ชำระค่าเสียหายแทนเป็นเงิน 343,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 297,700 บาท นับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2531 และจาก ต้นเงิน 45,800 บาท นับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท เฉพาะค่า

ชั้นศาลให้ใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยและจำเลยร่วมที่ 1 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยและจำเลยร่วมที่ 1 ให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยและจำเลยร่วมที่ 1 ร่วมกันคืนหุ้นของบริษัทดาด้าแมท จำกัด จำนวน 1,500 หุ้น พร้อมด้วยเงินปันผลตั้งแต่ปี 2531 จนกว่าจะคืนหุ้นให้แก่โจทก์เสร็จ หากคืนไม่ได้ให้ชำระค่าเสียหายแทนในอัตราหุ้นละ 229 บาท เป็นเงินรวม 343,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 297,700 บาท นับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2531 และจากต้นเงิน 45,800 บาท นับแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยและจำเลยร่วมที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 7,500 บาท ยกฟ้องสำหรับจำเลยร่วมที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมที่ 2 ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากจำเลยมิได้เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำเลยจึงเข้าเป็นลูกค้าโจทก์ และแต่งตั้งโจทก์เป็นตัวแทนและนายหน้าของจำเลยในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำเลยร่วมที่ 1 เป็นลูกค้าของจำเลยโดยเปิดบัญชีและทำหนังสือแต่งตั้งจำเลยเป็นนายหน้าและตัวแทนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ จำเลยร่วมที่ 2 ทำงานอยู่ที่

บริษัทหลักทรัพย์แอ็ดคินชัน จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 จำเลยร่วมที่ 2 นำ
หุ้นของบริษัทดาด้าแมท จำกัด จำนวน 1,600 หุ้น มาฝากจำเลยร่วมที่ 1 ขาย จำเลย
ร่วมที่ 1 สั่งให้จำเลยขายหุ้นจำนวนดังกล่าวให้ แล้วจำเลยสั่งให้โจทก์เป็นผู้ขายหุ้น
จำนวนดังกล่าว ซึ่งโจทก์สามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดในวันเดียวกันและส่งเงินที่ขายได้
ให้จำเลยแล้วโดยหักค่านายหน้าออก จำเลยจึงส่งไปหุ้นและใบสำคัญการโอนหุ้น
ทั้งหมดแก่โจทก์ และโจทก์ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ต่อมาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530 บริษัทหลักทรัพย์แอ็ดคินชัน
จำกัด ได้แจ้งความว่า (ใบ) หุ้นของบริษัทดาด้าแมท จำกัด จำนวน 1,500 หุ้น ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่จำเลยให้โจทก์ขายสูญหาย และมีหนังสือถึงนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวระงับการโอนหุ้น พนักงานสอบสวนได้สอบสวนและสั่งฟ้อง
พนักงานอัยการเห็นว่าจำเลยร่วมที่ 2 แต่ผู้เดียวเป็นผู้ลักไปหุ้นดังกล่าว จึงฟ้อง
เฉพาะจำเลยร่วมที่ 2 จำเลยร่วมที่ 2 รับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยร่วมที่ 2
แล้ว และคดีถึงที่สุดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้โจทก์นำหุ้นจำนวน
ดังกล่าวไปเปลี่ยนให้ผู้ครอบครองหุ้นเพราะหุ้นถูกอายัดไว้ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตาม
ฎีกาของจำเลยว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้หุ้นต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ตาม
สัญญาหน้าตัวแทนที่จำเลยทำกับโจทก์กำหนดให้โจทก์ขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แทนจำเลย โจทก์จึงเป็นตัวแทนของจำเลย ดังนั้นการที่จำเลยนำ
หุ้นของบริษัทดาด้าแมท จำกัด จำนวน 1,600 หุ้น ไปให้โจทก์ขายให้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โจทก์จึงมีอำนาจขายแทนจำเลยได้โดยชอบและมี
สิทธิได้รับค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายในการขายได้ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา เมื่อหุ้น
ที่โจทก์ขายแทนจำเลยไปนั้น เป็นหุ้นที่จำเลยร่วมที่ 2 ลักมาจากบริษัทหลักทรัพย์
แอ็ดคินชัน จำกัด และได้มีการอายัดหุ้นส่วนหนึ่งไว้ ทำให้มีการโอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อไม่
ได้ โจทก์ในฐานะผู้ขายจะต้องรับผิดชอบใช้หุ้นอื่นแทนให้แก่ผู้ซื้อตามกฎหมาย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโจทก์ได้ชดใช้หุ้นอื่นแทนแก่ผู้ซื้อแล้ว

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------